

1501382-34.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2108585/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 4706464 - DEL.POL.S.VICENTE, 1472/19/217 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2108585 - DEL.POL.S.VICENTE, 1472/19/217 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501382-34.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501382-34.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2108585/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 4706464 - DEL.POL.S.VICENTE, 1472/19/217 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2108585 - DEL.POL.S.VICENTE, 1472/19/217 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE HERMENEGILDA DOS SANTOS SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 6 (seis) laudas.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALINE HERMENEGILDA DOS SANTOS SILVA, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, no dia quatorze de abril de 2019, por volta de 10h20 horas, nas dependências da Penitenciária I de São Vicente, na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 66, a ré trazia drogas consigo, para fim de tráfico, sem autorização.

Consta da denúncia que, na data e local supramencionados, a acusada foi à referida unidade prisional e, durante a revista feita por agentes penitenciárias, pediu para trocar o absorvente íntimo, ocasião em que apareceu algo estranho em sua genitália e a agente penitenciária pediu que a ré retirasse o que havia em sua vagina, momento em que se apurou que ela tinha, no interior de sua vagina, uma porção de maconha e vinte retângulos pequenos de LSD, de acordo com o auto de exibição e apreensão que consta a fl. 4 e com o auto de constatação provisória que consta a fl.10. O laudo de exame químico-toxicológico será juntado oportunamente aos autos.

A ré foi presa em flagrante.

Na fase policial, a acusada disse que foi coagida por uma mulher desconhecida a tentar entrar no estabelecimento prisional com a droga (fl. 9).

Denúncia às fls. 34/35.

Laudos periciais de fls. 45/53.

Defesa prévia ofertada às fls. 68/73.

Na audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas arroladas (agentes penitenciárias).

A ré ALINE devidamente intimada (fl. 164), não compareceu, razão da decretação da sua revelia.

Termo de audiência às fls.169/170. Foi concedido prazo para apresentação de alegações finais por meio de memoriais escritos.

Memoriais do Ministério Público às fls. 178/180, em que o Parquet postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Memoriais da Defesa às fls. 186/197.

Em preliminar, a Defensoria Pública pugnou pela ilicitude da prova colhida em virtude da abusiva revista íntima realizada na penitenciária, com a consequente absolvição do ré, por ausência de provas de que ela sabia que se tratava de drogas.

De modo subsidiário, postulou por benefícios no tocante à pena e regime.

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, afasto a alegação ilicitude de provas, em decorrência da pretensa realização de revista íntima vexatória, uma vez que o procedimento foi realizado de modo regular pelas agentes de segurança penitenciária, que prestaram depoimento durante a audiência de instrução.

Cuida-se de típico contexto em que o tensionamento entre direitos fundamentais ganha maior relevo em razão da necessidade de compatibilizar importantes valores constitucionais como a segurança pública e a intimidade.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “caso haja fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana. Contudo, não há como olvidar que tal procedimento deve ser realizado dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo” (REsp1789330/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 12.02.2020).

É dos autos que a ré se mostrou nervosa durante a fila de ingresso à unidade prisional, emergindo maior diligência das agentes prisionais para realização da revista pessoal íntima

O crime de tráfico de entorpecentes é crime permanente, sendo assim, antes mesmo da revista pelas agentes prisionais, a ré portava a droga com o fim de entregar a detento no interior da unidade prisional.

Se não fosse a diligência das agentes penitenciárias que efetuaram a revista, a ré certamente teriam conseguido ingressar com a droga no interior do presídio, o que não era ou é desejável.

Portanto, afasto a preliminar suscitada pela Defesa.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A ré foi denunciada pela prática do crime tráfico de drogas, como incurso do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 2/3, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 4,, laudos de exames químico- toxicológicos de fls. 45/47, 48/50 e 51/53, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

As duas agentes penitenciárias, Adriana Marques da Silva e Maria Cristina dos Santos Rosin, ouvidas em Juízo na condição de testemunhas, confirmaram as declarações prestadas no âmbito policial. Disseram que estavam trabalhando nas revistas das pessoas que tencionavam ingressar no estabelecimento prisional para visitar detentos. Relataram que foi pedido que a ré trocasse o seu absorvente, dizendo que tratar-se de procedimento de praxe, quando visualizaram um volume anormal na região da vagina da ré. Disseram que as drogas estavam dentro da vagina da acusada.

Pois bem.

A despeito da alegação da ré HERMENEGILDA na fase policial (fl. 9), de que foi coagida por uma mulher desconhecida a tentar entrar com as drogas no presídio, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

A alegação da ré na fase policial não convence, tratando-se de versão fantasiosa.

O artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.

Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente, entregar a consumo de terceiros ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As palavras das agentes penitenciárias, servidoras públicas, ouvidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório, também são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a droga apreendida no momento da vistoria se destinava à entrega e ao consumo de terceiros,

o que caracteriza o tráfico, confirmando, assim, exatamente o exposto na fase policial.

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga e não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar inocente.

Portanto, a conduta delitiva praticada pela ré se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Comprovadas, assim, a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, impõe-se a condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superadas as questões de mérito, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, para evitar bis in idem, visto que a variedade e potencialidade lesiva da droga LSD serão utilizados na última fase da dosimetria penal, quando da aplicação da minorante.

Não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição) a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto), pois presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas (a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais), razão pela qual as penas passam a ser de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

Ainda na última fase, incide a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por tratar-se de ré primária, sem maus antecedentes e ausente demonstração cabal de que se dedique há tempos a atividades criminosas, tampouco íntegra organização dessa natureza.

Reputo, portanto, adequada a concessão da benesse; porém, no patamar de 1/4 (um quarto), quantum justificado pela variedade de drogas apreendidas, bem como potencialidade nociva da droga LSD no organismo da pessoa viciada.

Assim, fixo as penas da ré, em definitivo, em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete dias) dias-multa, no piso legal.

Fixo o regime intermediário (semiaberto), não sendo o caso de fixação de regime aberto, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas e a natureza altamente nociva da droga LSD, pois em decisão o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:

“A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3º, do Código Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347/SP - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DJe 21/02/2018).

O tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo, segundo disposto no art. 112, §5º da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.769/2019, corroborando o entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores.

Não há impedimento, portanto, para a fixação do regime semiaberto.

Diante da quantidade da pena corporal aplicada, não é possível a conversão em penas restritivas ou a concessão do sursis.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para CONDENAR a ré ALINE HERMENEGILDA DOS SANTOS SILVA como incurso no art. 33, §4º, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete dias) dias-multa do valor do salário mínimo vigente à época do fato criminoso (14/04/2019) atualizado pela Tabela Prática do TJSP.

Em razão do regime inicial fixado (semiaberto), primariedade e tempo de prisão já cumprido, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Condeno a ré no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp's, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva; - Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; - Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; - Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD).

P.I.C.

São Vicente, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA